



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 rabia I 1430 – 13 mars 2009

152^{ème} année

N° 21

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-13 du 11 mars 2009 , portant approbation du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale	748
Loi n° 2009-14 du 11 mars 2009 , portant approbation du protocole concernant l'amendement du dernier paragraphe de la convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 30 septembre 1977	748

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 7 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'assistant social principal	749
---	-----

Premier Ministère

Décret n° 2009-647 du 13 mars 2009 , modifiant le décret n° 2006-576 du 6 mars 2006, fixant l'heure légale de la République Tunisienne	749
Nomination de contrôleurs adjoints des services publics	749

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de division	749
Nomination de secrétaires généraux de communes	749
Nomination d'un chef de subdivision	749
Nomination de chefs de service	750

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Publication des tableaux et annexes de la classification professionnelle annexés à l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 17 février 2009, portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle de l'industrie laitière, publié au JORT n° 16 du 24 février 2009.....	750
Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'office des Tunisiens à l'étranger.....	750

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal	750
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique	750
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.....	751
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal	751
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien	751
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique	752
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique	752
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique.....	752
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Razi La Manouba	753
Nomination de deux membres au conseil scientifique de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits	753
Nomination du président du conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis	753
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population.....	753

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2009-655 du 6 mars 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Aounallah Bedoui à la délégation de Ben Guerdena du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite El H'mila).	753
Décret n° 2009-656 du 6 mars 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite El Khabta).	754
Nomination d'un directeur	754

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord-Ouest	754
---	-----

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières	754
Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, fixant les procédures d'octroi du régime et les modalités d'aménagements et d'exploitation de l'entrepôt privé	755
Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, fixant les modalités d'aménagement et de fonctionnement et les procédures d'exploitation de l'entrepôt public.....	757
Arrêté du ministre des finances du 6 mars 2009, portant annulation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).....	760

Arrêté du ministre des finances du 13 mars 2009, relatif à la nomenclature des produits monopolisés	760
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Décret n° 2009-658 du 2 mars 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence nationale de gestion des déchets	762
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 mars 2009, complétant l'arrêté du 22 novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	764
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal	766
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un directeur	766
Ministère des Technologies de la Communication	
Rectificatif	767
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un directeur	767
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Nomination d'ingénieurs en chef	767
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef de bureau	767
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, fixant la liste des substances et méthodes interdites pour les chevaux utilisés dans les sports équestres et les courses de chevaux	768
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de chefs d'arrondissement	772
Nomination de chefs de service	772
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêtés du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2009, portant délégation de signature	772

lois

Loi n° 2009-13 du 11 mars 2009, portant approbation du protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le protocole, annexé à la présente loi, signé à Montréal, le 30 septembre 1977 et concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009.

Loi n° 2009-14 du 11 mars 2009, portant approbation du protocole concernant l'amendement du dernier paragraphe de la convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 30 septembre 1977 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le protocole annexé à la présente loi, signé à Montréal le 30 septembre 1977 et concernant l'amendement du dernier paragraphe de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 7 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'assistant social principal.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 6 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'assistant social principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence de la République, le 27 avril 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'assistant social principal.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mars 2009.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le secrétaire général de la
Présidence de la République*
Slaheddine Cherif

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2009-647 du 13 mars 2009, modifiant le décret n° 2006-576 du 6 mars 2006, fixant l'heure légale de la République Tunisienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu l'article 35 de la constitution,

Vu le décret n° 2006-576 du 6 mars 2006, fixant l'heure légale de la République Tunisienne,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2006-576 du 6 mars 2006 susvisé.

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-648 du 7 mars 2009.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration, (promotion janvier 2009 - option « contrôle, inspection et magistrature »), dont les noms suivent, sont nommés contrôleurs adjoints des services publics, à compter du 1^{er} janvier 2009 :

- Samia Souissi,
- Rim Jarou,
- Naziha El Abbès,
- Yasser Sliman.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-649 du 10 mars 2009.

Monsieur Mohamed Laamari, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Médenine, avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-650 du 10 mars 2009.

Monsieur Souheil Sassi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Tekelsa.

Par décret n° 2009-651 du 10 mars 2009.

Monsieur Mohamed Ghribi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Teboursoûk, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2009-652 du 10 mars 2009.

Madame Sonia Bennour épouse Houcine, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes régionaux à la division du conseil régional au gouvernorat de Ben Arous, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-653 du 10 mars 2009.

Monsieur Fahmi El Bechir, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation et des affaires économiques à la direction des affaires administratives générales à la commune de Jerba – Midoun.

Par décret n° 2009-654 du 10 mars 2009.

Monsieur Mondher Taabi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des impôts et des redevances à la direction des affaires administratives générales à la commune de Soukra.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Publication des tableaux et annexes de la classification professionnelle annexés à l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 17 février 2009, portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle de l'industrie laitière, publié au JORT n° 16 du 24 février 2009.

(publiés uniquement en langue arabe)

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 6 mars 2009.

Sont nommés membres au conseil d'entreprise de l'office des Tunisiens à l'étranger, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Ali Aidoudi : représentant du ministère des affaires étrangères, en remplacement de Monsieur Hamouda Rihani,

- Madame Fatma Bahloul : représentante du ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, en remplacement de Madame Najet Souissi,

- Monsieur Mohamed Hédi Aissa : représentant du ministère de l'éducation et de la formation, en remplacement de Monsieur Hamadi Elkar.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 16 juin 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Art. 2 - L'épreuve de psychologie porte sur le 1er chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie).

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux postes (2).

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 16 mai 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31 mai 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 18 juin 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre postes (04).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 18 mai 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 18 juin 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 18 mai 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 23 juin 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf postes (9) répartis selon la spécialité comme suit :

- biomédicale et électronique : 4,

- électricité : 2,

- conditionnement, maintenance industrielle et électromécanique : 1,

- bâtiment et statistique : 1,

- industrie alimentaire, traitement des eaux et génie rural : 1.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 23 mai 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien, tel que complété par l'arrêté du 19 décembre 2001 et l'arrêté du 27 février 2003.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 23 juin 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes répartis selon la spécialité comme suit :

* biomédicale et électronique : 2,

* électricité et mécanique : 3.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 23 mai 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 7 juillet 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt deux (22) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 6 juin 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 16 juillet 2009 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 16 juin 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, portant statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 novembre 1995, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6, et 7 dans le grade de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 9 juin 2009 et jours suivants à Tunis, un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la catégorie 5 dans le grade de commis de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt postes (20).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 9 mai 2009.

Tunis, le 10 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 6 mars 2009.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Razi la Manouba :

- Docteur Mohammed El Fadhel Mrad : président du comité médical,
- Docteur Fakhreddine El Haffeni : médecin chef de service,
- Docteur Riadh Gouider : médecin chef de service,
- Docteur Karim Ettaben : médecin chef de service,
- Docteur Fethi Nacef : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital.
- Docteur Hedi Aboub : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,
- Monsieur Nouredine El Mezni : représentant du personnel paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 6 mars 2009.

Sont nommés deux membres au conseil scientifique de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, et ce, à partir du 2 janvier 2009 :

- Monsieur Sadok Bouzid : représentant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie en remplacement de monsieur Mohamed Chelbi Belkahia,
- Monsieur Omrane Belhaj : représentant le secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie en remplacement de Monsieur Mouheddine Abdelawi.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009.

Madame Mounira Garbouj est nommée membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'administration de l'hôpital la Rabta de Tunis, en remplacement de Monsieur Mongi Hamrouni, et ce, à partir du 9 février 2009.

Le conseil d'administration de l'hôpital la Rabta de Tunis est présidé par Madame Mounira Garbouj.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 2009.

Monsieur Mongi Hamrouni est nommé membre représentant le ministère de la santé publique, au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population en remplacement de Madame Mounira Garbouj, et ce, à partir du 9 février 2009.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2009-655 du 6 mars 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Aounallah Bedoui à la délégation de Ben Guerdene du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite El H'mila).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79 -27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Aounallah Bedoui à la délégation de Sidi Makhoulouf en date du 30 janvier 2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El H'mila, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Ben Guerdene le 18 mars 2008, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine le 5 avril 2008 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncière le 27 janvier 2009.

Décète :

Article premier - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Aounallah Bedoui à la délégation Sidi Makhoul du gouvernorat de Médenine relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El H'mila et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 30 janvier 2008, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Ben Guerdené le 18 mars 2008, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine, le 5 avril 2008 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 janvier 2009, et ce, conformément au tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2009.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2009-656 du 6 mars 2009, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite El Khabta).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord en date du 30 juin 2008 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Khabta, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine Nord le 11 juillet 2008, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 6 septembre 2008 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 26 janvier 2009.

Décète :

Article premier - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine, à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Khabta et qui sont

consignées dans son procès-verbal en date du 30 juin 2008, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine Nord le 11 juillet 2008, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat Tataouine le 6 septembre 2008 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 26 janvier 2009, et ce, conformément au tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2009.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par décret n° 2009-657 du 10 mars 2009.

Mademoiselle Imen Nouira, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de directrice de la coordination et des relations publiques à la conservation de la propriété foncière.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 6 mars 2009.

Monsieur Mohamed Nasri est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord-Ouest, en remplacement de Monsieur Hédi Mettichi.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 26 et 67,

Vu l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières tel que modifié par les arrêtés du 12 décembre 1998, du 15 juin 2001 et du 29 juin 2006.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du deuxième et troisième paragraphes de l'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (deuxième et troisième paragraphes nouveaux) : La redevance annuelle perçue par le conseil du marché financier est fixée à 0,001%, de l'actif net pour les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque et du capital restant dû des créances pour les fonds communs de créances, arrêtés à la fin de chaque année.

Le montant de cette redevance est versé au conseil du marché financier par le gestionnaire de l'organisme de placement collectif mensuellement pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, et ce, au plus tard, le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois suivant et annuellement pour les fonds d'amorçage, les fonds communs de placement à risque et les fonds communs de créances, et ce, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de juin de chaque année pour les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque et au plus tard, le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois de février de chaque année pour les fonds communs de créances.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, fixant les procédures d'octroi du régime et les modalités d'aménagements et d'exploitation de l'entrepôt privé.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes, tel que promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 180,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, fixant les règles de fonctionnement des entrepôts, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre des finances du 29 novembre 1980,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, déterminant la liste des manipulations dont les produits placés en entrepôt peuvent faire l'objet ainsi que les conditions d'obtention de la franchise des droits et taxes sur les déficits résultant de ces manipulations.

Arrête :

TITRE PREMIER

Procédures d'octroi du régime de l'entrepôt privé

Article premier - L'entrepôt privé comprend deux catégories :

A/ l'entrepôt privé particulier.

B/ l'entrepôt privé pour le compte d'autrui.

Art. 2 - L'entrepôt privé particulier est accordé aux entreprises à caractère industriel ou commercial et est réservé à leur usage exclusif qui consiste à stocker des marchandises qu'elles comptent revendre ou mettre en oeuvre à la sortie de l'entrepôt.

L'entrepôt privé pour le compte d'autrui est accordé aux personnes physiques ou morales dont la profession est principalement ou accessoirement l'entreposage des marchandises pour le compte de tiers.

Art. 3 - L'entrepôt privé est considéré comme entrepôt spécial lorsqu'il est équipé pour l'admission des marchandises :

- qui, au cours de leur séjour en entrepôt, présentent des dangers, ou

- qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits, ou

- dont la conservation exige des installations ou des équipements spéciaux.

Art. 4 - Sont admissibles en entrepôt privé :

- les marchandises soumises, à l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières,

- les marchandises, provenant du marché intérieur, destinées à l'exportation,

- les marchandises constituées auparavant sous un régime suspensif ou un autre régime douanier économique dans le cadre de la régularisation de ce régime, et ce, en attendant de les réexporter ou de leur assigner une autre destination douanière admise.

Art. 5 - L'entrée des marchandises mentionnées à l'article 172 du code des douanes en entrepôt privé est interdite.

Art. 6 - Le régime de l'entrepôt privé est accordé sur demande déposée à la direction générale des douanes et comportant toutes les indications et tous les documents nécessaires justifiant un besoin économique d'entreposage.

Art. 7 - L'autorisation d'exploitation de l'entrepôt privé est accordée par le directeur général des douanes.

Cette autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé ainsi que la liste des produits dont le stockage est autorisé sous ce régime et désigne un bureau de douane dénommé bureau de rattachement de l'entrepôt.

Art. 8 - Le local destiné à être exploité comme entrepôt privé doit répondre aux conditions suivantes :

- avoir une superficie minimale de 2000 mètres carrés pour l'entrepôt privé pour le compte d'autrui et de 200 mètres carrés pour l'entrepôt privé particulier,

- être bâti en dur, couvert et comporter des issues fermant à doubles clés,
- comporter des issues d'aération protégées d'une manière agréée par les services des douanes,
- comporter un espace indépendant réservé à recevoir les marchandises dont le séjour en entrepôt a dépassé le délai prévu par l'article 182 du code des douanes,
- répondre aux conditions de sécurité propres à l'exploitation des entrepôts tel que la protection contre l'incendie. L'exploitant est tenu de produire la justification de l'agrément des services concernés,
- équipé en tout matériel et équipement nécessaires pour le dépotage, l'empotage et la manutention des marchandises, le transfert des marchandises d'un emplacement à un autre dans l'entrepôt et, éventuellement, en matériel de pesage et de mesure,
- être équipé de téléphone, de fax et de matériel informatique connecté au système informatique de la direction générale des douanes,
- comprendre un bureau administratif à réserver aux agents de contrôle douanier, au cas où l'entrepôt est soumis à la surveillance douanière permanente. Le bureau doit être équipé, à la charge de l'exploitant, de téléphone, de fax et de matériel informatique connecté au système informatique de la direction générale des douanes. Il doit être éclairé et conditionné. L'entretien de ces équipements ainsi que les frais découlant de leur utilisation sont à la charge de l'exploitant.

Art. 9 - En cas de surveillance douanière permanente, l'entrepôt doit être fermé à doubles serrures différentes et indépendantes dont les clés de l'une sont gardées par les agents des douanes de manière qu'aucune entrée ou sortie des marchandises ne peut être effectuée qu'en leur présence, à l'exception des cas exceptionnels justifiés et autorisés par la direction générale des douanes.

Art. 10 - L'autorisation prévue par l'article 7 du présent arrêté est accordée après l'agrément du local suite à une visite effective des services des douanes du bureau de rattachement.

Art. 11 - L'exploitant est tenu de souscrire une soumission générale du modèle fixé par les services des douanes par laquelle il s'engage, notamment, de respecter les engagements prévus par l'article 168 du code des douanes. Il doit déposer cette soumission au bureau des douanes de rattachement de l'entrepôt.

Art. 12 - L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant les dégâts et les pertes résultant du vol, de l'incendie et autres risques pouvant affecter les marchandises en entrepôt.

TITRE II

Modalités d'exploitation et de fonctionnement de l'entrepôt privé

Art. 13 - L'entrée des marchandises en entrepôt privé est soumise au dépôt des déclarations douanières adéquates à ce régime auprès du bureau de rattachement et à l'obtention de l'accord des services des douanes.

Art. 14 - La déclaration d'entrée des marchandises en entrepôt privé est valable pour le stockage des marchandises pour une période de douze mois. Ce délai peut, sur demande du concerné, être prorogé par les services des douanes pour deux périodes de six mois chacune sans que le délai maximal ne dépasse deux ans à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée des marchandises en entrepôt.

Art. 15 - L'exploitant est tenu de tenir un sommier spécial conformément au modèle fixé par les services des douanes reprenant le stock des marchandises et les mouvements qui leur sont survenus ainsi que la tenue d'une comptabilité matière par les moyens informatiques, agréée par les services des douanes.

Art. 16 - Les marchandises ne peuvent être enlevées de l'entrepôt privé qu'après obtention du bon à enlever délivré par les services des douanes du bureau de rattachement fixant les conditions de l'opération d'enlèvement.

Art. 17 - L'exploitant de l'entrepôt n'est autorisé à procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées en entrepôt privé sauf les manipulations usuelles fixées conformément aux dispositions des articles 183 et 184 du code des douanes.

Les manipulations indiquées au premier paragraphe du présent article sont soumises à l'obtention de l'autorisation des services des douanes du bureau de rattachement, à l'exception de celles reprises par l'autorisation d'exploitation.

Art. 18 - Les marchandises placées en entrepôt privé peuvent, dans des cas justifiés, être enlevées temporairement de l'entrepôt.

A cet effet, une autorisation préalable des services des douanes fixant les conditions d'accomplissement de cette opération doit être obtenue.

Durant leur séjour en dehors de l'entrepôt, les marchandises peuvent subir les manipulations citées à l'article 17 du présent arrêté.

Art. 19 :

1- En application de l'article 183 paragraphe 3 du code des douanes, les services des douanes peuvent, exceptionnellement, autoriser des opérations de transformation sous le régime du perfectionnement actif sur les marchandises stockées en entrepôt privé.

2- L'autorisation est accordée sur demande justifiant la nécessité économique de l'opération demandée et appuyée des documents probants, sous réserve que ces opérations soient effectués dans les locaux de l'entrepôt et conformément aux conditions du régime du perfectionnement actif.

Art. 20 - L'entrepôt privé pour le compte d'autrui est soumis à la surveillance douanière permanente.

Art. 21 - Le bénéfice du régime de l'entrepôt privé pour le compte d'autrui est soumis à la souscription d'une garantie globale annuelle couvrant plusieurs opérations et pouvant être révisée sur la base de l'évolution du chiffre d'affaire et le nombre d'opérations réalisées par l'exploitant.

Les déclarations d'entrée des marchandises en entrepôt privé pour le compte d'autrui sont dispensées de la garantie des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées.

Art. 22 - Lorsque les déclarations d'entrée des marchandises en entrepôt privé pour le compte d'autrui sont déposées par l'exploitant au lieu du propriétaire de la marchandise, l'exploitant est tenu de produire aux services des douanes la convention ou le contrat le liant au propriétaire de la marchandise et, le cas échéant, la liste des clients auxquels est destinée la marchandise.

TITRE III

Les engagements de l'exploitant

Art. 23 - L'exploitant de l'entrepôt privé s'engage au sein de la soumission générale souscrite conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté notamment de :

- n'effectuer des travaux ou des réaménagements sur le local déjà agréé qu'après l'obtention de l'accord des services des douanes,
- n'utiliser l'entrepôt qu'aux fins des activités prévues par la décision d'exploitation,
- se soumettre à toutes les mesures de contrôle effectuées par les services des douanes sur les marchandises entreposées et présenter ces marchandises à la visite à toute réquisition de ces services,
- présenter un état de stock des marchandises entreposées selon la nature, la quantité, le numéro et la date de la déclaration d'entrée des marchandises en entrepôt privé à toute réquisition des services des douanes,
- tenir une comptabilité matière par les moyens informatiques et présenter cette comptabilité à toute réquisition des services des douanes,
- codifier les marchandises entreposées par le moyen des codes à barres,
- ne transférer les marchandises de l'entrepôt privé à un autre local qu'après dépôt d'une demande justifiée et l'obtention de l'accord préalable des services des douanes,
- en cas de contrôle douanier permanent, payer les montants fixés par la direction générale des douanes au titre des frais de ce contrôle,
- ne procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées en entrepôt privé qu'après obtention de l'accord des services des douanes, conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté.

Art. 24 - En cas de cessation d'activité, l'exploitant est tenu d'en informer préalablement les services des douanes du bureau de rattachement et doit procéder à la régularisation de la situation des marchandises entreposées dans un délai maximal ne dépassant pas un mois de la date d'information des services des douanes.

Au cas où la régularisation ne peut s'effectuer, l'exploitant est tenu de procéder à un inventaire des marchandises stockées en entrepôt privé en présence des services des douanes du bureau de rattachement et assure leur transfert en entrepôt public, si leur séjour n'aurait pas dépassé les délais prévus pour ce régime ou à d'autres locaux destinés à cet effet et désignés par les services des douanes.

Art. 25 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté et toutes infractions commises par l'exploitant de l'entrepôt privé sont constatées par les services des douanes et réprimées conformément aux dispositions du code des douanes.

Art. 26 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, fixant les règles de fonctionnement des entrepôts, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre des finances du 29 novembre 1980 susvisé.

Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, fixant les modalités d'aménagement et de fonctionnement et les procédures d'exploitation de l'entrepôt public.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes, tel que promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment l'article 175,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, fixant les règles de fonctionnement des entrepôts,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 novembre 2001, portant approbation du cahier des charges générales de construction, d'aménagement, d'exploitation et de fonctionnement de l'entrepôt réel,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, déterminant la liste des manipulations dont les produits placés en entrepôt peuvent faire l'objet ainsi que les conditions d'obtention de la franchise des droits et taxes sur les déficits résultant de ces manipulations.

Arrête :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - L'entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature prévues par l'article 2 du présent arrêté, pour une durée déterminée, dans des locaux agréés par les services des douanes et soumis à leur contrôle.

L'entrepôt public est considéré comme un entrepôt spécial lorsqu'il est équipé pour recevoir les marchandises :

- dont la présence constitue des dangers particuliers,
- qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits,
- dont la conservation exige des installations ou des équipements spéciaux.

Art. 2 - Sont admises en entrepôt public :

- les marchandises soumises, à l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières,
- les marchandises, provenant du marché intérieur, destinées à l'exportation,
- les marchandises constituées auparavant sous un régime suspensif ou un autre régime douanier économique dans le cadre de la régularisation de ce régime, et ce, en attendant de les réexporter ou de leur assigner toute autre destination douanière admise.

Art. 3 - L'entrée des marchandises mentionnées à l'article 172 du code des douanes en entrepôt public est interdite.

Art. 4 - L'entrepôt public est concédé, par décret, aux municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux entreprises à participation publique.

La concession ne peut être rétrocédée à un tiers.

Art. 5 - Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par :

- exploitant ou concessionnaire : l'une des personnes mentionnées à l'article 4 du présent arrêté autorisée à exploiter et gérer un entrepôt public,
- entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée des marchandises en entrepôt public,

Art. 6 - L'entrepôt public est soumis à une surveillance permanente des services des douanes. Le concessionnaire est tenu de payer les montants fixés par la direction générale des douanes au titre des frais de ce contrôle.

TITRE II

Les modalités d'octroi de l'exploitation de l'entrepôt public

Art. 7 - L'exploitation de l'entrepôt public est soumise à :

- l'obtention d'une autorisation du directeur général des douanes sur demande du concessionnaire. L'autorisation désigne un bureau des douanes dénommé bureau de rattachement de l'entrepôt,
- la souscription par l'exploitant d'une soumission générale conformément au modèle fixé par les services des douanes par laquelle il s'engage de se conformer aux conditions et aux règles fixées pour l'exploitation et la gestion de l'entrepôt public,
- l'obtention de la décision d'agrément du local par les services des douanes du bureau de rattachement,
- la souscription d'une garantie globale annuelle.

Art. 8 - Le montant de la garantie globale annuelle est fixé par la direction générale des douanes qui peut réviser ce montant sur la base de l'évolution du chiffre d'affaire et le volume des opérations réalisées par l'exploitant.

TITRE III

Les modalités d'aménagement et les procédures d'exploitation de l'entrepôt public

Art. 9 - L'exploitant doit disposer d'un dépôt dont la superficie ne peut pas être inférieure à 2000 mètres carrés.

Ce dépôt doit :

- être bâti en dur, couvert et comporter des issues fermant à doubles clés,
- comporter des issues d'aération protégées d'une manière agréée par les services des douanes,
- comporter deux espaces indépendants réservés, l'un à recevoir les marchandises dont le bon à enlever a été délivré et non enlevées, et l'autre à stocker les marchandises sensibles ou en vrac,
- répondre aux conditions de sécurité propres à l'exploitation des entrepôts telle que la protection contre l'incendie. L'exploitant est tenu de produire la justification de l'agrément des services concernés à cet effet,
- être équipé en tout matériel et équipement nécessaires pour le dépotage, l'empotage et la manutention des marchandises, le transfert des marchandises d'un emplacement à un autre dans l'entrepôt et, éventuellement, en matériel de pesage et de mesure,
- être équipé de téléphone, de fax et de matériel informatique connecté au système informatique de la direction générale des douanes,
- comprendre un bureau administratif à réserver aux agents de contrôle douanier. Le bureau doit être équipé, à la charge de l'exploitant, de téléphone, de fax et de matériel informatique connecté au système informatique de la direction générale des douanes. Il doit être éclairé et conditionné. L'entretien de ces équipements ainsi que les frais découlant de leur utilisation sont à la charge de l'exploitant.

Art. 10 - L'entrepôt public doit être fermé à doubles serrures différentes et indépendantes dont les clés de l'une sont gardées par les agents du contrôle douanier de manière qu'aucune entrée ou sortie des marchandises de l'entrepôt ne peut être effectuée qu'en leur présence.

Art. 11 - L'exploitant est tenu de souscrire une soumission générale conformément au modèle fixé par les services des douanes par laquelle il s'engage, notamment, de respecter les engagements prévus par l'article 168 du code des douanes. Il doit déposer cette soumission au bureau des douanes de rattachement de l'entrepôt.

Art. 12 - L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant les dégâts et les pertes résultant du vol, de l'incendie et autres risques pouvant affecter les marchandises en entrepôt.

TITRE IV

Les modalités de gestion de l'entrepôt public

Art. 13 - Toutes les formalités douanières afférentes aux marchandises stockées en entrepôt public sont effectuées auprès d'un bureau des douanes dénommé bureau de rattachement.

Les marchandises sont admises en entrepôt public au vu d'une déclaration en douane souscrite par l'entrepositaire comportant les indications afférentes à l'entrepôt dans lequel les marchandises seront stockées.

Art. 14 - Les marchandises sont alloties au sein de l'entrepôt public sur la base de l'identité de l'entrepositaire avec mention des indications de la déclaration en douane relative à leur entrée en entrepôt. Les colis doivent être codifiés par le moyen des codes à barres.

Art. 15 - L'exploitant est tenu de tenir un sommier spécial conformément au modèle fixé par les services des douanes reprenant le stock des marchandises et les mouvements qui leur sont survenus ainsi que la tenue d'une comptabilité matière par les moyens informatiques agréée par les services des douanes.

Art. 16 - Le délai maximum de séjour des marchandises en entrepôt public est fixé à cinq ans et à trois ans pour l'entrepôt public spécial, et ce, à partir de la date d'enregistrement de la déclaration relative à leur entrée en entrepôt pour la première fois.

A l'expiration de ce délai, les marchandises concernées doivent être réexportées ou recevoir une destination douanière admise conformément aux lois et règlements en vigueur.

A défaut, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 187 du code des douanes sont appliquées.

Art. 17 - L'exploitant de l'entrepôt public n'est autorisé à procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées en entrepôt sauf les manipulations usuelles fixées conformément aux dispositions des articles 183 et 184 du code des douanes.

Les manipulations indiquées au premier paragraphe du présent article sont soumises à l'obtention de l'autorisation des services des douanes du bureau de rattachement.

Art. 18 - Dans des cas justifiés, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt public peuvent être provisoirement enlevées de l'entrepôt, cette opération ne donne pas lieu à une prorogation du délai de séjours des marchandises en entrepôt public prévu à l'article 16 de cet arrêté.

Dans ce cas, l'autorisation préalable des services des douanes fixant les conditions de réalisation de cette opération doit être obtenue.

Art. 19 :

1- les services des douanes peuvent autoriser le transfert des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt public à un autre entrepôt.

2- le transfert des marchandises d'un entrepôt à un autre et la cession des marchandises au cours de leur séjour en entrepôt public n'entraînent pas la prorogation des délais de séjour des marchandises en entrepôt prévus par l'article 16 du présent arrêté.

TITRE V

Les engagements de l'exploitant

Art. 20 - L'exploitant de l'entrepôt public s'engage vis à vis de la direction générale des douanes de ce qui suit :

- obtenir la décision des services des douanes de l'agrément du local destiné à l'exploitation, préalablement à toute activité,

- n'effectuer des travaux ou des réaménagements sur le local déjà agréé qu'après l'obtention de l'accord des services des douanes,

- n'utiliser l'entrepôt qu'aux fins des activités prévues par la décision d'exploitation,

- se soumettre à toutes les mesures de contrôle effectuées par les services des douanes sur les marchandises entreposées et présenter ces marchandises à la visite à toute réquisition de ces services,

- présenter un état de stock des marchandises placées en entrepôt selon la nature, la quantité, l'identité des entrepositaires, le numéro et la date de la déclaration d'entrée des marchandises en entrepôt public à toute réquisition des services des douanes,

- tenir une comptabilité matière par les moyens informatiques et présenter cette comptabilité à toute réquisition des services des douanes,

- codifier les marchandises entreposées par le moyen des codes à barres,

- ne transférer les marchandises de l'entrepôt public à un autre local qu'après dépôt d'une demande justifiée et l'obtention de l'accord préalable des services des douanes,

- payer les montants fixés par la direction générale des douanes au titre des frais du contrôle douanier permanent,

- ne procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées en entrepôt public qu'après obtention de l'accord des services des douanes conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du présent arrêté.

Art. 21 - L'exploitant demeure responsable des marchandises entreposées jusqu'au moment de l'assignation d'une autre destination douanière admise aux marchandises et leur enlèvement de l'entrepôt.

Art. 22 - En cas de vol ou d'incendie, l'exploitant est tenu d'en informer le poste de sûreté le plus proche et d'envoyer, immédiatement, une copie de l'avis ou du procès-verbal d'information au bureau de rattachement de l'entrepôt par tout moyen laissant une trace écrite.

L'exploitant est tenu d'informer le bureau de rattachement de toute événement survenant dans l'entrepôt et ayant une incidence sur la situation ou l'état de la marchandise déposée en entrepôt.

Art. 23 - L'exploitant est tenu d'informer la direction générale des douanes, par écrit, de toutes modifications afférentes aux indications fournies aux services des douanes pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation.

Art. 24 - En cas de cessation d'activité, l'exploitant est tenu d'en informer préalablement les services des douanes du bureau de rattachement et doit procéder à la régularisation de la situation des marchandises entreposées dans un délai maximum ne dépassant pas un mois de la date d'information des services des douanes.

Au cas où la régularisation ne peut s'effectuer, l'exploitant est tenu de procéder à un inventaire des marchandises placées en entrepôt public en présence des services des douanes du bureau de rattachement et assure leur transfert à d'autres locaux destinés à cet effet et désignés par les services des douanes.

Art. 25 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté et toutes infractions commises par l'exploitant de l'entrepôt public sont constatées par les services des douanes et réprimées conformément aux dispositions du code des douanes.

Art. 26 - Sont abrogés, l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955 fixant les règles de fonctionnement des entrepôts et l'arrêté du ministre des finances du 3 novembre 2001 portant approbation du cahier des charges générales de construction, d'aménagement, d'exploitation et de fonctionnement de l'entrepôt réel.

Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 mars 2009, portant annulation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 27 décembre 2008,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2008, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Arrête :

Article premier - Est annulé, le concours externe sur épreuves pour le recrutement de trente deux (32) techniciens à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances), ouvert par l'arrêté du 27 décembre 2008 susvisé.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 13 mars 2009, relatif à la nomenclature des produits monopolisés.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour la gestion 2009 et notamment son article premier,

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article premier,

Vu le décret n° 97-2505 du 29 décembre 1997, portant modification du décret n° 96 - 631 du 15 avril 1996, fixant les tarifs et les conditions de perception de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu au profit du fonds national de l'emploi en vertu de l'article 14 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour la gestion 2000,

Vu les arrêtés du 24 mars 2000, du 26 avril 2000, du 17 juin 2000, du 28 septembre 2002, du 19 septembre 2003, du 16 avril 2004 et du 26 mai 2007, relatifs à la nomenclature des produits monopolisés.

Arrête :

Article premier - Les prix de vente aux consommateurs de certains produits monopolisés sont modifiés à compter du 14 mars 2009, conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.

Tunis, le 13 mars 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS DES PRODUITS MONOPOLISES A COMPTER DU 14 MARS 2009

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	Majoration spécifique en millimes	Contribution au profit du FNE en millimes	Prix de vente aux consommateurs en millimes
1) Cigarettes						
Constellation filtre	142	Paquet de 20 cigarettes	440	240	20	700
Cristal FKS	144	" " "	540	470	40	1050
20 Mars International	165	" " "	965	795	40	1800
20 Mars Inter. Légères	167	" " "	965	795	40	1800
20 Mars In/Menthole	168	" " "	965	795	40	1800
Cristal Extra	173	" " "	835	625	40	1500
Cristal Légères	175	" " "	835	625	40	1500
Royale Menthole	185	" " "	1440	1240	120	2800
Royale Longue L.S	187	" " "	1440	1240	120	2800
Gauloise Blonde	192	" " "	1740	1090	120	2950
Gauloise Blonde Légère	193	" " "	1740	1090	120	2950
Royale Légère	194	" " "	1440	1240	120	2800
Peter Stuyvesant	251	" " "	1890	1090	120	3100
Dunhill Inter	254	" " "	2090	1090	120	3300
Mérit F. Extra Milde	281	" " "	2140	1240	120	3500
Lucky Strike filtre	283	" " "	2140	1240	120	3500
Camel filtre	294	" " "	1990	1090	120	3200
Camel light	295	" " "	1990	1090	120	3200
Marlboro KS	299	" " "	2140	1240	120	3500
Marlboro Light	300	" " "	2140	1240	120	3500
Monte Carlo	329	" " "	1300	950	100	2350
Monte Carlo Light	330	" " "	1300	950	100	2350
Royale K.S Classic	334	" " "	1440	1240	120	2800
Royale K.S Menthole	335	" " "	1440	1240	120	2800
Lucky Strike Light	336	" " "	2140	1240	120	3500
Mérit F. Ultra Light	337	" " "	2140	1240	120	3500
Winston	289	" " "	1990	1190	120	3300
Winston light		" " "	1990	1190	120	3300
2) Cigares						
Maltais	401	Le cigare	160	130	10	300
Megara	416	" "	300	90	10	400
Utique	417	" "	750	160	10	920
Dougga	418	" "	870	170	10	1050
Night in Tunisia	415	Etui de 5 cigares	840	470	40	1350
Night in Tunisia Extra	500	Etui de 5 cigares	1960	500	40	2500
Panther mignon	454	Le cigare	750	180	20	950
Café Crème	477	" "	620	160	20	800
Rillos	700	" "	610	160	30	800

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	Majoration spécifique en millimes	Contribution au profit du FNE en millimes	Prix de vente aux consommateurs en millimes
3) Cartes à jouer						
Quadrilato	806	Jeu de 40 cartes	730	290	80	1100
Piquet	810	Jeu de 32 cartes	1200	610	90	1900
Whist	831	Jeu de 52 cartes	2040	810	150	3000
4) Scaferlatis						
Yasmine pipe	27	Sachet de 40g	540	330	30	900
5) Neffa						
Neffa Soufi	513	Sachet de 10grs	80	45	5	130
7) Poudre à feu						
Poudre Noir	1000	1kg	31010	8500	490	40000
Poudre Pyroxylée	1001	1kg	34240	10200	560	45000

** Les prix des autres produits monopolisés demeurent inchangés.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2009-658 du 2 mars 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence nationale de gestion des déchets.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de développement durable,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut des agents des offices, des établissements publics à caractère industriels et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, telles que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux ainsi que les attributions des conseils d'administration des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif aux rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, et la nomination de membres du conseil de l'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-315 du 16 février 2005, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2007-4016 du 4 décembre 2007, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale de gestion des déchets,

Vu le décret n° 2008-3489 du 10 novembre 2008, fixant l'organigramme de l'agence nationale de gestion des déchets,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les emplois fonctionnels au sein de l'agence nationale de gestion des déchets sont fixés comme suit :

- chef de service,
- sous-directeur,
- directeur,
- chef de département.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels et leur intérim, au sein de l'agence nationale de gestion des déchets, sont attribués et retirés par décision du directeur général de l'agence, et ce, après l'accord des autorités de tutelle.

Art. 3 - Les emplois fonctionnels de chef de service, sous- directeur, directeur, et chef de département sont attribués dans les conditions suivantes :

- 1- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu dans l'organigramme de l'agence,
- 2- le dossier du candidat ne doit pas comporter des sanctions disciplinaires de deuxième degré,
- 3- la proposition du chef hiérarchique,
- 4- le candidat doit être titulaire et doit remplir les conditions minimales fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Les conditions minima
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de deux ans au moins. 2- Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de 5 ans au moins. 3- Etre titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de sept ans au moins et titulaire dans la catégorie huit du collège cadres.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de sept ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé. 2- Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de dix ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de douze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé. 2- Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de quinze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans.
Chef de département	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de dix sept ans au moins, ou avoir exercé la fonction de directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé. 2- Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de vingt ans au moins, ou avoir exercé la fonction de directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise.

Art. 4 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités de fonction correspondant à cette fonction et de tous les autres avantages y afférents, conformément à la réglementation en vigueur à l'agence nationale de gestion des déchets.

Art. 5 - Le retrait des emplois fonctionnels visés à l'article premier du présent décret, s'effectue sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné. Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate de l'indemnité de fonction et tous les autres avantages y afférents.

Toutefois, l'agent en question conserve durant une année, ou jusqu'à sa nomination à une autre emploi fonctionnel, les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupe, à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré,
- l'intéressé a une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 6 - La nomination par intérim aux emplois fonctionnels est attribuée pour une année renouvelable une seule fois, aux agents remplissant les conditions définies à l'article 3 du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim perçoit les indemnités et les avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question. Toutefois, les agents chargés d'un intérim à titre de remplacement continuent à bénéficier de l'indemnité et des avantages afférents à leur fonction initiale.

Art. 7 - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels cités à l'article premier ci-dessus, nonobstant les conditions prévues par le présent décret.

Art. 8 - Le ministre de l'environnement et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 mars 2009, complétant l'arrêté du 22 novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 22 novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Arrête :

Article premier - Sont ajoutées à l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2007 susvisé, les spécialités suivantes :

- analyse chimique,
- chimie analytique,
- culture «in vitro»,
- aquaculture,
- maintenance industrielle,
- statistique et analyse de l'information.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal

13- Spécialité : analyse chimique

Chimie générale :

* *Structure générale de l'atome*

- constituants de l'atome
- configuration électronique
- classification périodique

* *réactions chimiques : définition, différents types*

* *réactions acide-base :*

- pH d'une solution aqueuse
- solution tampon
- indicateurs colorés et leur utilisation

Analyse de l'eau

- Les principaux paramètres physico-chimiques : débit, échantillonnage, couleur, pH, conductivité, oxygène dissous, matière en suspension (filtration centrifugation)

- Mesure de la demande biochimique en oxygène (DBO5) : définition, principe de l'analyse

- Mesure de la demande chimique en oxygène (DCO) : définition, principe de l'analyse

- Dosage de chlorures

- Mesure de la dureté de l'eau: dureté calcique, dureté magnésienne

- Dosage conductimétrique : principe, application à l'analyse de l'eau: dosage des sulfates

- Dosage colorimétrique: principe de la méthode, appareillage, application à l'analyse de l'eau (dosage des nitrates, des nitrites, de l'ammoniaque)

- dosage des métaux par spectrophotométrie d'absorption atomique : principe de la méthode, appareillage, application à l'analyse de l'eau (cas du mercure, plomb, cadmium)

- Dosage des métaux alcalins par spectrophotométrie d'émission atomique : principe de la méthode, appareillage, application à l'analyse de l'eau (cas du calcium, sodium).

Chimie minérale

- Différentes propriétés physico-chimiques de :

- le zinc

- le cuivre

- le chlore et l'acide chlorhydrique

- l'aluminium, l'alumine

- le fer, les composés ferreux et ferriques

Chimie organique

- l'éthylène

- le méthane

- l'éthène

- l'acétylène

- le benzène

Différentes propriétés physico-chimiques, la structure et les mécanismes réactionnels.

14- Spécialité : Chimie analytique

Chimie générale :

* Structure générale de l'atome :

- Constituants de l'atome

- Configuration électronique

- Classification périodique

* **Réactions chimiques** : définition, différents types

* **Réactions acide-base :**

- pH d'une solution aqueuse

- Solution tampon

- Indicateurs colorés et leur utilisation.

Analyse de l'eau :

- Détermination de l'alcalinité : TA, TAC

- Détermination de l'indice de phénol

- Dosage de l'azote ammoniacal

- Dosage de nitrates et des nitrites.

Analyse du lait et des produits laitiers :

Détermination des propriétés physico-chimiques : densité, matière sèche, taux des cendres, teneur en matière grasse, acidité titrable, acide lactique.

Analyse des conserves et semi-conserves :

Détermination des propriétés physico-chimiques : teneur en résidu sec insoluble dans l'eau, impuretés minérales, taux des cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique, acidité titrable.

Spectroscopie atomique et moléculaire :

- Spectroscopie IR (application analytique dans les industries alimentaires)

- Spectroscopie UV et visible

- Spectroscopie d'absorption atomique: application à l'analyse des métaux dans l'eau, le sol et les déchets (préparation des échantillons et méthodes d'analyse)

Techniques de séparation :

- Chromatographie liquide: description, paramètres intervenant dans la séparation, différents types de chromatographies: principe, différentes grandeurs fondamentales de chaque type de chromatographie. les supports ou matrices pour phase stationnaire, les différents types de détecteurs.

- Application à l'analyse des protéines : définir le principe de séparation.

- Chromatographie en phase gazeuse : principe - appareillage, différents types de colonnes, différents modes d'injection, différents modes de détection.

- Application aux polluants atmosphériques (échantillonnage et analyse).

Méthodes électrochimiques d'analyse :

Différentes méthodes : principe, appareillage, différents types d'électrodes.

15 - Spécialité : Culture « in vitro »

1) Avantages de la culture «in vitro»

2) Composition du milieu de culture

3) Hormones employées et leurs rôles

4) Les conditions nécessaires pour réussir la culture «in vitro»

5) Désinfection du milieu de culture et du matériel végétal

6) Prélèvement du méristèmes

7) Bouturage «in vitro»

8) Mise en culture aseptique

9) Multiplication «in vitro»

10) Enracinement «in vitro»

11) Acclimatation des vitroplants.

16- Spécialité : Aquaculture

1- Reproduction artificielle des espèces aquacoles

- Gestion des reproducteurs

- Techniques d'obtention des œufs

- Techniques d'incubation des œufs

- Elevage larvaire.

2- Techniques de prégrossissement et grossissement

- en bassins

- en cages flottantes.

3- alimentation des espèces aquacoles

- Aliments vivants
 - * Production de rotifères et d'artémies
 - * Production de microalgues
- Aliments artificiels
 - * Procédés de fabrication des aliments composés
 - * Techniques de distribution des aliments.

4- Prophylaxie

- Contrôle de la qualité du milieu d'élevage
- Hygiène des structures d'élevage
- Traitements préventifs
- Traitements curatifs.

5- Conditionnement et commercialisation des produits aquacoles

- Récolte des produits finis
- Calibrage et emballage
- Transport

17- Spécialité : Maintenance industrielle

1- Electricité

- Les notions fondamentales de l'électricité
- Les symboles et la normalisation des équipements électrique
- Les schémas électriques
- Les installations électriques domestiques
- Les machines électriques
- Les installations électriques industrielles.

2- Electronique

- L'électronique de base (composante électriques, filtrage, redressement, amplification)
- L'électronique de puissance
- Les fonctions logiques
- La logique combinatoire, séquentielle, programmable.

3- Mécanique

- Les différents organes de transmission de mouvement
- La lecture des dessins
- Les différents procédés d'usinage

4- Hydraulique

- Caractéristiques et choix des huiles à mouvement
- Transport et distribution de fluides
- Récepteurs hydrostatiques
- Commandes eu automatismes hydrauliques.

18- Spécialité : statistique et analyse de l'information

- Les distributions statistiques à un seul caractère
- Les caractéristiques de tendance centrale, de dispersion, de forme et de concentration
- Analyse des données
- Analyse statistique des données
- Informatique et bureautique
- Système d'information et de gestion.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 22 novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 7 mars 2009.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie le 2 mai 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal conformément aux conditions prévues par l'arrêté du 22 novembre 2007 susvisé tel qu'il a été complété par l'arrêté du 7 mars 2009.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) postes.

Art. 3 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et ce, dans un délai n'excédant pas le 31 mars 2009.

Tunis, le 7 mars 2009.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par décret n° 2009-659 du 6 mars 2009.

Monsieur Mohamed Ben Amara, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'observatoire national de l'approvisionnement et des prix à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

RECTIFICATIF

Au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 96 du 28 novembre 2008
Décret n° 2008-3592 du 21 novembre 2008, modifiant le décret n° 2000-1226 du 5 juin 2000, fixant le statut particulier des agents de l'office national de la télédiffusion (page 4016).

Lire :

Primes et avantages accordés aux emplois fonctionnels

Emplois fonctionnels	Indemnité de fonction mensuelle en dinars		Indemnité kilométrique mensuelle en dinars		Indemnité de logement mensuelle en dinars	Unités téléphoniques trimestrielles	Carburant mensuel
	Administratifs	Ingénieurs et techniciens	A l'extérieur du périmètre communal				
Chef centre catégorie 2	100,000	100,000	/	/	/	1000	/

Au lieu de :

Primes et avantages accordés aux emplois fonctionnels

Emplois fonctionnels	Indemnité de fonction mensuelle en dinars		Indemnité kilométrique mensuelle en dinars		Indemnité de logement mensuelle en dinars	Unités téléphoniques trimestrielles
	Administratifs	Ingénieurs et techniciens	A l'intérieur du périmètre communal	A l'extérieur du périmètre communal		
Chef centre catégorie 2	180,000	175,000	/	/	/	1000

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Par décret n° 2009-662 du 7 mars 2009.

Monsieur Chawki Chihi est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

NOMINATION

Par décret n° 2009-660 du 6 mars 2009.

Monsieur Nasreddine Dridi, inspecteur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire à la direction générale du premier cycle de l'enseignement de base au ministère de l'éducation et de la formation.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-663 du 6 mars 2009.

Monsieur Nemri Habib, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires administratives et financières et de l'équipement au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Monastir au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-661 du 7 mars 2009.

Monsieur Mohamed Yahaoui est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 2 mars 2009, fixant la liste des substances et méthodes interdites pour les chevaux utilisés dans les sports équestres et les courses de chevaux.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000,

Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création du laboratoire national de contrôle des médicaments,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe à Strasbourg le 16 novembre 1989 et à Varsovie le 12 septembre 2002,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux,

Vu la loi n° 2006-61 du 28 octobre 2006, portant approbation de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses, ensembles les textes qui l'ont modifié notamment le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2842 du 27 décembre 1999,

Vu le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006, portant ratification de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe la liste des substances et méthodes interdites pour les chevaux utilisés dans les sports équestres et les courses de chevaux. La présente liste sera actualisée en cas de nécessité.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence nationale de lutte contre le dopage est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des produits et méthodes interdits aux chevaux utilisés dans le sport

Article premier : La présente liste fixe toutes les substances et méthodes interdites aux chevaux utilisés dans les sports équestres et les courses de chevaux selon les données suivantes :

LISTE N° I

LISTE DES PRODUITS INTERDITS AUX CHEVAUX UTILISES DANS LES SPORTS EQUESTRES

1- Substances et méthodes interdites lors des compétitions

A- les produits interdits (classe des produits dopants) :

Cette classe comporte les agents, cocktails ou mélanges de substances qui peuvent affecter les performances d'un cheval, les agents masqués et masquants, les produits qui ne sont généralement pas autorisés pour un usage médical chez les chevaux en compétition, les produits qui sont habituellement prescrits pour l'Homme ou autres espèces, les agents utilisés pour hypersensibiliser ou désensibiliser les membres ou une partie du corps, y compris :

- deux ou plus de deux médicaments anti-inflammatoires (stéroïdiens et/ou non-stéroïdiens) ou autres combinaisons de produits anti-inflammatoires ayant une action pharmacologique similaire ou différente,
- les produits antipsychotiques, antiépileptiques et antihypertenseurs y compris la réserpine, la gabapentine, la fluphénazine, et le guanabenz,
- les antidépresseurs tels que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (les ISRS), les inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), et les antidépresseurs tricycliques (ATC),
- les tranquillisants, les sédatifs (y compris les antihistaminiques) couramment utilisés chez l'Homme et/ou les espèces non-équinées, les benzodiazépines, les barbituriques et l'azapérone compris,
- les narcotiques et analgésiques opioïdes, les endorphines,
- les amphétamines et autres stimulants du système nerveux central (SNC) y compris la cocaïne et autres substances psychotropes,
- les bêtabloquants y compris le propranolol, l'aténolol, et le timolol,
- les diurétiques et autres agents masquants,
- les stéroïdes anabolisants (y compris la testostérone chez les juments et les hongres) et les stimulateurs de croissance,
- les peptides et les produits génétiquement recombinants tels que l'érythropoïétine, les facteurs de croissance à insuline et les hormones de croissance,
- les produits hormonaux (naturels ou synthétiques) y compris l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) et le cortisol (au-delà de la limite),
- les substances conçues et commercialisées avant tout pour l'homme et d'autres espèces et dont il existe des produits équivalents et généralement acceptés pour l'usage chez les chevaux,
- les substances hypersensibilisantes ou sensibilisantes (organiques ou inorganiques ou autres produits susceptibles d'avoir été appliqués sur des parties du corps et d'influencer les performances),
- les substituts sanguins,
- autres substances avec une constitution chimique analogue ou des effets biologiques comparables.

B- Produits interdits (classe A des médicaments)

Cette classe comporte les substances susceptibles d'influencer les performances en soulageant une douleur, en calmant, en stimulant ou produisant/modifiant d'autres effets physiologiques ou comportementaux, y compris :

- anesthésiques locaux,
- stimulants cardiaques sympathomimétiques,

- stimulant respiratoires et excitants du système nerveux central,
- clenbutérol et autres bronchodilatateurs ainsi que les produits utilisés dans le traitement des maladies récurrentes des voies respiratoires,
- un seul médicament d'anti-inflammatoire stéroïdien ± métabolite(s),
- un seul corticoïde,
- sédatifs ou tranquillisants indiqués pour usage équin y compris antihistaminiques, thiamine, valériane et autres produits à base de plantes autres que ceux figurant sur la liste des produits interdits (Dopants),
- myorelaxants y compris méthocarbamol et propanthéline,
- anticoagulants y compris héparine ou warfarine,
- et autres substances avec une constitution chimique analogue ou des effets biologiques comparables.

C- Produits interdits (classe B des médicaments)

Cette classe comporte les substances qui ont un potentiel limité pour améliorer les performances ou auxquels les chevaux ont été accidentellement exposés, y compris certains contaminants alimentaires. Sont prohibées les substances suivantes :

- isoxsuprine,
- diméthylsulphoxide (DMSO) au-delà de la limite autorisée,
- mucolytiques et antitussifs : bromhexine et autres substances avec une constitution chimique analogue ou des effets biologiques comparables,
- scopolamine (n-butyl-scopolamine), atropine et autres substances anticholinergiques avec une constitution chimique analogue ou des effets biologiques comparables,
- méthylxanthines : caféine et théophylline, théobromine au-delà de la limite autorisée,
- Dérivés d'origine végétale ou animale: bufoténine, hordénine, tyrosine, gamma-oryzanol et autres substances avec une constitution chimique analogue ou des effets biologiques comparables,
- Terpènes et contaminants inorganiques (autres que ceux décelés sur la peau ou les bandages d'harnachement),
- évacuants : sulfate de magnésium,
- autres substances avec une constitution chimique analogue ou des effets biologiques comparables.

2- Seuils autorisés pour certaines substances

A- Les chevaux peuvent participer aux compétitions avec la présence de certaines substances dans leurs tissus, leurs liquides organiques ou excréments dont les niveaux/proportions de seuil sont énumérés au tableau ci-dessous indiqué, à condition que la concentration de la substance en question ne dépasse pas les limites indiquées. Ces seuils ne peuvent être adoptés que pour les substances suivantes :

- les substances endogènes au cheval,
- les substances naturellement présentes dans les plantes habituellement broutées par le cheval ou moissonnées comme fourrage pour le cheval , ou
- les substances trouvées dans l'alimentation du cheval dont la présence résulte d'une contamination durant la culture, le traitement ou la transformation, le stockage ou le transport.

B- Les substances interdites présentes à des concentrations inférieures aux seuils ci-dessous ne donnent pas lieu à poursuite :

Substances	Seuils limites
Acide salicylique	625 microgrammes par ml dans l'urine ou 5,4 microgrammes par ml dans le plasma.
Boldénone (à l'exception des hongres)	0,015 microgramme de boldénone libre et conjugué(**) par ml dans l'urine des chevaux mâles
Diméthylsulfoxyde (DMSO)	15 microgrammes par ml dans l'urine ou 1 microgramme par ml dans le plasma
Dioxyde de carbone (CO2) disponible	36 milli-moles par litre dans le plasma.
Estradiol chez les chevaux mâles (à l'exception des hongres)	0,045 microgramme du 5 α - estrane-3 β , 17 α - diol libre et conjugué par ml dans l'urine
Hydrocortisone	1 microgramme par ml dans l'urine.
Testostérone	0,02 microgramme de testostérone libre et conjuguée par ml dans l'urine chez les hongres ou 0,055 microgramme de testostérone libre et conjuguée par ml dans l'urine chez les pouliches et juments (sauf si engestation)
Théobromine	2 microgrammes par ml dans l'urine

(**) On entend par substance conjuguée, la substance qui peut être libérée de ses formes conjuguées.

LISTE N° II

LES SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES POUR LES CHEVAUX DE COURSES

1- Les substances interdites :

Sont interdites pour les chevaux de courses les substances suivantes :

A- Substances susceptibles d'agir à tout moment sur un ou plusieurs des systèmes corporels des mammifères, ci-après :

- système nerveux,
- système cardio-vasculaire,
- système respiratoire,
- système digestif,
- système urinaire,
- système reproducteur,
- système musculo squelettique,
- système hémolymphatique et la circulation sanguine,

- système immunitaire à l'exception des substances présentes dans les vaccins agréés pour la lutte contre les agents infectieux,
- système endocrinien,

B- Sécrétions endocrines et leurs homologues synthétiques

C- Agents masquants.

II- Seuils autorisés pour certaines substances :

A- Des seuils ne peuvent être adoptés que pour :

- Les substances endogènes du cheval utilisé dans les courses,
- Les substances naturellement présentes dans les plantes couramment broutées par le cheval ou récoltées comme fourrage pour les chevaux.
- Les substances trouvées dans l'alimentation de l'animal dont la présence résulte d'une contamination durant la culture, le traitement ou la transformation, le stockage ou le transport.

B- Les substances interdites présentes au corps du cheval à des concentrations inférieures aux seuils ci-dessous ne donnent pas lieu à poursuite :

Substances	Seuils limites
Acide salicylique	- 750 microgrammes d'acide salicylique par millilitre dans l'urine ou - 6,5 microgrammes d'acide salicylique par millilitre dans le plasma.
Arsenic	- 0,3 microgramme d'arsenic total par millilitre dans l'urine
Boldenone	- 0,015 microgramme de boldenone par millilitre dans l'urine sous formes libre et conjuguées (**) pour les mâles (à l'exception des hongres).
Diméthylsulfoxyde	- 15 microgrammes de diméthylsulfoxyde par millilitre dans l'urine ou - 1 microgramme de diméthylsulfoxyde par millilitre dans le plasma.
Dioxyde de carbone	- 36 millimoles de dioxyde de carbone disponible par litre dans le plasma.
Estradiol chez les mâles (à l'exception des hongres)	- rapport des concentrations de masse des formes libres et conjuguées du 5 α - estrane-3 β , 17 α -diol au 5 (10)-estrane-3 β , 17 α -diol chez les mâles (à l'exception des hongres) égal à 1 dans l'urine
Hydrocortisone	- 1 microgramme d'hydrocortisone par millilitre dans l'urine
Méthoxytyramine	- 4 microgrammes de 3-méthoxytyramine sous formes libres et conjuguées par millilitre dans l'urine
Testostérone	- 0,02 microgramme de testostérone par millilitre dans l'urine sous formes libres et conjuguées pour les hongres ou - 0,055 microgramme de testostérone sous formes libres et conjuguées par millilitre dans l'urine pour les pouliches et les juments (sauf si gestantes)
Théobromine	- 2 microgrammes de théobromine par millilitre dans l'urine.

(**) On entend par substance conjuguée, la substance qui peut être libérée de ses formes conjuguées.

III - LES PROCÉDES PHYSIQUES, BIOTECHNOLOGIQUES ET CHIRURGICAUX INTERDITS POUR LES CHEVAUX DE COURSES

Sont interdits pour les chevaux de courses les procédés suivants :

A- les enrênements coercitifs :

les enrênements «antiphysiologiques» qui permettent une contrainte excessive : par exemple: releveurs de tête, anticapochonneurs,...

B- Oxygénothérapie :

Emploi de l'oxygène ou d'un mélange gazeux riche en oxygène en inhalation dans un «caisson » ou dans un masque.

C- Electrostimulation :

- Utilisation de courants électriques de haute fréquence faisant pénétrer dans l'organisme de l'énergie se transformant en chaleur.

- Utilisation de courant continu pour déposer des médicaments dans les zones utiles.

- Utilisation de courant faradique pour agir sur les muscles et les nerfs.

D- Transfusion sanguine :

- Perfusion du sang ou de ses dérivées.

Art. 2 - La fédération tunisienne des sports équestres et la société des courses peuvent utiliser les règlements des organismes et instances internationaux compétents comme source d'interprétation de la liste des substances et méthodes interdites pour les chevaux selon la compétence.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-664 du 6 mars 2009.

Monsieur Moncef Gharbi, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-665 du 6 mars 2009.

Monsieur Mohamed Néjib Ben Ouadday, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-666 du 6 mars 2009.

Monsieur Mohamed Ghribi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 2009-667 du 6 mars 2009.

Monsieur Kamel Fethi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 1249-2006 du 3 mai 2006, chargeant Monsieur Mohamed Toumi, administrateur conseiller, des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Toumi, administrateur conseiller, directeur des affaires financières à la direction générale des services communs, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mohamed Toumi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 août 2008.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 95-2007 du 16 octobre 1995, chargeant Monsieur Habib Louafi, ingénieur en chef, des fonctions de directeur des moyens généraux à la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Louafi, ingénieur général, directeur des moyens généraux à la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Habib Louafi, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 août 2008.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-3882 du 12 décembre 2008, chargeant Monsieur Fethi Hassine, architecte général, des fonctions de directeur de l'urbanisme au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fethi Hassine, architecte général, directeur de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Fethi Hassine, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 12 décembre 2008.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*
Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2007-1288 du 24 mai 2007, chargeant Madame Henda Elouaer, administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur de la comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Henda Elouaer, administrateur conseiller, sous-directeur de la comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilitée à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Henda Elouaer, est autorisée à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 août 2008.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-1368 du 3 août 1996, chargeant Madame Rabha Chouaieb, administrateur, des fonctions de sous-directeur du personnel et de la promotion sociale à la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Rabha Chouaieb, administrateur, sous-directeur du personnel et de la promotion sociale à la direction générale des services communs, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilitée à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Rabha Chouaieb, est autorisée à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 août 2008.

Tunis, le 7 mars 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.